

1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes

Una constitución es un conjunto de normas jurídicas que organiza el poder político de un Estado y determina la relación existente entre dicho poder y la libertad.

Puede entenderse desde dos perspectivas:

- **Sentido Formal:** La Constitución es la norma jurídica con valor superior al del resto de las leyes. Debe establecer la separación de poderes y garantizar los derechos de los ciudadanos tal y como se menciona en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

- **Sentido Material:** Nos referimos a la estructura y funcionamiento de los órganos fundamentales del país, así como a las relaciones de poder esenciales (políticas, sociales, económicas).

Nuestra Constitución tiene una serie de antecedentes, con documentos y períodos clave de los que destacamos los siguientes:

1. Constitución de Cádiz de 1812

Nuestra primera constitución inspirada por la Revolución Francesa, ya que no tenemos en cuenta el Estatuto de Bayona de 1808 al tratarse de una Carta Otorgada sin vigencia en la práctica.

Se distingue por la soberanía nacional, un sistema legislativo unicameral, sistema electoral indirecto, y la proclamación de la división de poderes. Así mismo suprimió la Inquisición, a pesar de ser confesionalmente católica.

2. Constitución de 1837

Surge tras el Motín de los Sargentos de la Granja y se caracteriza principalmente por introducir por primera vez las denominaciones Congreso de los Diputados y Senado en el sistema bicameral instaurado en el Estatuto Real de 1834.

3. Constitución de 1869

Progresista y democrática, se creó tras la Revolución denominada la Gloriosa o Septembrina, que supuso el final del reinado de Isabel II y el inicio del Sexenio Democrático.

4. Constitución de 1876

También denominada Canovista por su artífice principal, Cánovas del Castillo, tras la proclamación en Sagunto del Rey Alfonso XII por el General Martínez Campos.

De carácter conservador, introduce la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey e instaura el principio del Turno de partidos.

5. Constitución de la II República

En 1931 se estableció un Estado republicano con el Presidente de la República como jefe del Estado.

Introdujo el sufragio universal y el voto femenino, además de un estado laico y un Tribunal de Garantías Constitucionales.

6. Leyes Fundamentales

Tras la Guerra Civil española, la dictadura del General Francisco Franco no tuvo una verdadera constitución, sin embargo se aprobaron siete Leyes Fundamentales del Reino que estructuraban el régimen, tales como el Fuero del Trabajo, el Fuero de los Españoles y la Ley Orgánica del Estado.

La Constitución de 1978 también se vio influenciada por una serie de constituciones extranjeras como por ejemplo, la italiana de 1947, la alemana o Ley Fundamental de Bonn de 1949, y la constitución portuguesa de 1976. Todas ellas aportaron diversas ideas que posteriormente se vieron reflejadas en nuestra Constitución de 1978, como la iniciativa popular, el Estado social y democrático de derecho, el sometimiento de los poderes a la Constitución o los derechos y libertades fundamentales.

2. Proceso constituyente

Podemos definir un proceso constituyente como una serie de fases sucesivas tendentes a la elaboración de una consitución.

En el caso de la Constitución Española de 1978, tuvo lugar durante el período de tiempo transcurrido entre el paso de una dictadura a una democracia, que se denomina transición.

La transición se impulsó pacíficamente durante el reinado de Juan Carlos I, proclamado ante las Cortes el 22 de noviembre de 1975, dos días después del fallecimiento de Franco, y bajo la presidencia de Adolfo Suárez, nombrado Presidente del Gobierno el 3 de julio del siguiente año.

El primer paso fue la aprobación de la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política. Considerada la octava Ley Fundamental del Reino, determinó el marco legal para la celebración de las primeras elecciones democráticas y la redacción de un nuevo texto constitucional.

Tras las elecciones del 15 de junio, las nuevas Cortes Constituyentes nombraron una Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas el 25 de julio, presidida por Emilio Attard. En el seno de dicha Comisión se creó una Ponencia formada por siete hombres, conocidos como los Padres de la Constitución, encargados de elaborar el anteproyecto de la Carta Magna. Sus integrantes eran: Gabriel Cisneros Laborda, Gregorio Peces-Barba, José Pedro Pérez Llorca, Jordi Solé Tura, Manuel Fraga, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y Miquel Roca i Junyent.

El anteproyecto fue publicado el 5 de enero de 1978 en el Boletín de las Cortes y posteriormente sería debatido en el seno del Congreso y del Senado. ~~El proceso se caracterizó por el esfuerzo de las fuerzas políticas para superar las dificultades más significativas, como el reconocimiento de las nacionalidades históricas y la relación con la Iglesia.~~ Dado el elevado número de enmiendas presentadas en ambas Cámaras, fue necesaria la intervención de una Comisión Mixta para la elaboración de un texto alternativo que recogiera las aportaciones. Finalmente, el 31 de octubre el texto fue aprobado en sesiones separadas de ambas Cámaras.

El 6 de diciembre, bajo la pregunta “¿Aprueba el Proyecto de Constitución?”, se aprobó en referéndum; el 27 de diciembre, el Rey la sancionó y promulgó; y el 29 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor.

3. Características generales y estructura

Las principales características de nuestra Constitución pueden resumirse en:

- abierta, por su posible desarrollo por ley.
- amplia, por ser el segundo texto constitucional más extenso, tras la Constitución de Cádiz que tenía 384 artículos
- ambigua o inacabada, por permitir su aplicación desde diferentes opciones políticas.
- consensuada, en su elaboración.
- directa, por su aplicación como norma suprema.
- derivada, por las influencias en su redacción.
- popular, por ser elaborada y aprobada por el pueblo.
- rígida, en cuanto a su reforma.

Para entender mejor la Constitución Española de 1978, es útil dividirla en dos partes principales:

1. Parte Dogmática: Formada por los Títulos Preliminar y I, contiene los preceptos constitucionales que inspiran el desarrollo de la sociedad española y el Estado.
2. Parte Orgánica: Abarca cuestiones de organización, funcionamiento y competencias de los poderes públicos. Comprende los Títulos II a X.

En cuanto a su estructura, consta de un Preámbulo, donde se relacionan los motivos y objetivos del texto constitucional pero sin valor normativo, y de once títulos, 169 artículos, y por último 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 final.

De entre sus títulos, destacaremos en primer lugar el Título I denominado “De los derechos y deberes fundamentales”. Consta de cinco capítulos que abarcan los artículos 10 a 55.

- Capítulo Primero: De los españoles y los extranjeros
- Capítulo Segundo: Derechos y libertades
- Capítulo Tercero: De los principios rectores de la política social y económica

- Capítulo Cuarto: De las garantías de las libertades y Derechos fundamentales
- Capítulo Quinto: De la suspensión de los Derechos y libertades

En concreto, el Capítulo Segundo concentra el grueso de derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. Se subdivide a su vez en una Sección 1ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y una Sección 2ª, De los derechos y deberes de los ciudadanos.

Además mencionaremos por su importancia en la práctica los Títulos II y VIII. El primero, denominado De las Cortes Generales, aborda la elaboración de las leyes en su Capítulo Segundo, entre otras cuestiones. Por su parte, el Título VIII, De la organización territorial del Estado, es vital para las Comunidades Autónomas, al recoger asuntos como el acceso a la autonomía o la distribución de las competencias.

4. Valor normativo

La Constitución Española posee un valor normativo directo e inmediato, tal y como establece en su artículo 9.1: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Como norma jurídica suprema, ocupa la cúspide del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español y se protege a través del Tribunal Constitucional.

No obstante, es importante analizar hasta qué punto llega este valor normativo. Para ello consideramos dos aspectos:

1. Actividad del Tribunal Constitucional y de los Jueces: Aunque sólo el Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, los Jueces y Tribunales la aplican en su actividad diaria. Pueden decidir no aplicar una norma inferior si la consideran inconstitucional, y en determinados casos, un Tribunal del orden contencioso-administrativo puede declarar su nulidad.

Además, si un Juez tiene dudas sobre la constitucionalidad de una ley puede plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional.

2. Aplicación directa de la Constitución: No todos sus artículos tienen el mismo alcance normativo. Algunos de sus preceptos contienen mandatos claros y directos, mientras que otros son más ambiguos y necesitan de un desarrollo posterior. En su artículo 53 queda patente esta dualidad. Por un lado señala que los derechos y libertades contenidos en el Capítulo Segundo del Título I son directamente aplicables y vinculan a todos los poderes públicos. Además, sólo podrán ser regulados por ley, que en todo caso debe respetar su contenido esencial, y los ciudadanos podrán acudir a los Tribunales ordinarios para su defensa, y en caso, al Tribunal Constitucional según lo previsto en el artículo 161.1.a).

Por su parte, los principios rectores de la política social y económica regulados en el Capítulo Tercero del mismo Título, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen.

5. La Reforma constitucional

La reforma de la Constitución Española está regulada en su Título X y se puede abordar desde dos procedimientos: el general u ordinario y el extraordinario.

La iniciativa de reforma la pueden ejercer los titulares de la iniciativa legislativa común, según lo dispuesto en su artículo 87 apartados 1 y 2:

- El Gobierno, el Congreso y el Senado, según la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
- Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

En el procedimiento general de reforma, referido en su artículo 167, la Constitución requiere que el proyecto sea aprobado por mayoría de $\frac{3}{5}$ de cada Cámara. En caso de no alcanzarse el acuerdo, se crearía una Comisión Mixta que elaboraría un texto alternativo para ser nuevamente debatido y votado.

Si el no acuerdo persistiera, el Congreso podría aprobar la reforma por mayoría de $\frac{2}{3}$, siempre y cuando el Senado le hubiera otorgado el voto favorable por mayoría absoluta.

El texto aprobado no deberá ser sometido a referéndum de ratificación a menos que se solicite por $\frac{1}{10}$ de cualquiera de las Cámaras dentro de los quince días siguientes a su aprobación.

Nuestra Carta Magna ha sido reformada hasta en tres ocasiones, todas ellas siguiendo este procedimiento:

1ª. El 27 de agosto de 1992 se modifica el artículo 13.2 con la inclusión de la expresión “y pasivo” sobre el derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, a cauda de la firma del Tratado de Maastricht.

2ª. El 27 de septiembre de 2011 se modifica íntegramente el artículo 135 sobre la estabilidad presupuestaria, aunque su apartado 2 no entraría en vigor hasta 2020.

3ª. El 15 de febrero de 2024 tiene lugar la última reforma y afecta al artículo 49 sobre las personas con discapacidad y la reserva de ley de su protección.

En cuanto al procedimiento extraordinario , regulado en el artículo 168, no se aplicará a menos que las materias versen sobre una revisión total de la Constitución, o parcial si se refieren al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I o al Título II denominado De la Corona.

El procedimiento a seguir está compuesto por todos y cada uno de los pasos siguientes. En primer lugar, cada Cámara debe aprobar el proyecto de reforma por mayoría de $\frac{2}{3}$ y ser inmediatamente disueltas. A continuación, las nuevas Cámaras deben ratificar la decisión y estudiar y aprobar el texto por mayoría de $\frac{2}{3}$. Por último, se someterá a referéndum.

Para finalizar, la Constitución en su artículo 169 va más allá e indica las causas por las que no se podrá iniciar una reforma: en tiempos de guerra o en caso de vigencia de uno de los estados de emergencia regulados en su artículo 116.

6. La defensa jurídica de la constitución

La supremacía de la Constitución como la ley más alta dentro del ordenamiento jurídico español se apoya en dos pilares fundamentales:

1. Su procedimiento de reforma: La reforma de la Constitución tiene dos objetivos principales y complementarios, la flexibilidad, que le permite adaptarse a los cambios de la sociedad, y la protección, asegurando que cualquier modificación sólo se realiza con un amplio consenso y mediante un riguroso procedimiento, garantizando así la estabilidad del Estado a largo plazo.
2. El control de la constitucionalidad: Mecanismo de defensa natural que asegura que todas las normas y actos de los poderes públicos se ajusten a los preceptos constitucionales.

Existen dos modelos principales de control constitucional: el de Estados Unidos, conocido como control difuso, y el modelo europeo. El primero fue dispuesto por la famosa sentencia del Juez Marshall "Marbury vs. Madison" de 1803. Este modelo se caracteriza por, que el control es ejercido por todos los órganos judiciales, los efectos de las sentencias se aplican únicamente al proceso en el que se cuestiona la constitucionalidad de la norma, y por, que si el Tribunal Supremo declara inconstitucional una ley, ésta deja de aplicarse en todos los ámbitos.

Por contra, en el modelo europeo, el control es concentrado y puede ser atribuido exclusivamente al Tribunal Supremo o a un tribunal constitucional independiente. En el sistema español, el Tribunal Constitucional, órgano independiente de los tres poderes del Estado, tiene el monopolio para la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. En el proceso, que siempre deberá ser iniciado a instancia de parte, la declaración de inconstitucionalidad deroga la ley afectada, aunque no tendrá efectos retroactivos.

En resumen, estos pilares aseguran que la Constitución de 1978 permanezca flexible y adaptativa, pero también protegida y estable, garantizando así su permanencia y la observancia de sus principios fundamentales.